

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง บุต ตา พา หาร ษ์
นาง บัว บาน ฤทธิ์ เลิศ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304, มาตรา 1367

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ผู้ใดหาสิทธิครอบครองและมีการสิทธิไม่ การยึดถือครอบครองสาธารณสมบัติของแผ่นดินไม่ก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ยึดถือครอบครอง ผู้ยึดถือครอบครองหวงกันผู้อื่นได้ก็แต่ขณะที่ยึดถือครอบครองอยู่ เมื่อโจทก์มิใช่ผู้ยึดถือครอบครองแล้ว จึงไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่ผู้ครอบครองได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินตาม ส.ค. 1 เลขที่ 139 หมู่ 1 (ขณะนี้ เป็น หมู่ที่ 13 หมู่ 1 (ขณะนี้ เป็น หมู่ที่ 13) ตำบลลานป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื้อที่ประมาณ 18 ไร่ โดยนางหลัก พาทหาร บุตรโจทก์เป็นผู้ยกให้เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2521 ต่อมาปี พ.ศ. 2523 นางน้อย สุขสวย บุตรโจทก์ได้มาขออาศัยทำกิน ในที่ดินดังกล่าวทางทิศเหนือเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่เศษ โดยสัญญาว่าจะให้ข้าวแก่ โจทก์ปีละ 1 เกวียน ตลอดไป ครั้นในปี พ.ศ. 2524 นางน้อย สุขสวย ได้นำที่ดิน แปลงนี้ไปให้จำเลยทำกิน โดยไม่ได้รับความยินยอม โจทก์ประสงค์จะเข้าทำ ประโยชน์ในที่ดินเอง จึงแจ้งให้จำเลยออกไปจากที่ดินแปลงพิพาทเมื่อเดือนมกราคม

2525 จำเลย ไม่ยอมออกไปกลับไถ่ที่ดินเตรียมปลูกข้าว เป็นการละเมิดสิทธิของ โจทก์ ขอให้ขับไล่จำเลยกับบริวารออกไปจากที่ดินแปลงพิพาท

จำเลยให้การว่า โจทก์ขายที่ดินเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ ซึ่งรวมทั้งที่ดินแปลง พินาทให้กับนางน้อยและนายนะ สิงหะ ผู้เป็นบุตรและบุตรเขยโจทก์แล้ว ต่อมาเมื่อ วันที่ 30 ธันวาคม 2523 นางน้อยกับนายนะ สิงหะ กู้เงินจำเลยไป 15,000 บาท โดยยอมให้จำเลยเข้าทำกินในที่พิพาทต่างดอกเบี้ยยเป็นเวลา 3 ปี โจทก์ไม่มีอำนาจ ฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ก่อนสืบพยาน โจทก์ถึงแก่กรรม นางหลักหรือหลัก พาทหาร บุตรโจทก์ยื่น คำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่าที่พิพาทเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง พินาทขายยกฟ้อง ค่าฤชา ธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความ (ชั้นอุทธรณ์)แทนจำเลย 700 บาท

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์นำสืบว่า ที่ดินพิพาทมีเนื้อประมาณ10 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นส่วนหนึ่งของที่ดินที่นาง หลัก พาทหาร บุตรโจทก์ยกให้โจทก์ หลังจากนั้นโจทก์ให้นางน้อยกับนายนะ สิงหะ บุตรและบุตรเขยโจทก์เช่าทำนา คิดค่าเช่าเป็นข้าวเปลือกปีโจทก์เช่าทำนา คิดค่าเช่า

เป็นข้าวเปลือกปีละ 100 ถัง นางน้อยนายนะ ทำกินในที่พิพาทอยู่ 1 ปี ก็ให้จำเลยทำ
กินต่างดอกเบี้ยโดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์แต่อย่างใด โจทก์ให้คนไปตาม
นางน้อย นายนะ มาจัดการในเรื่องนี้ บุคคลทั้งสองไม่ยอม และจำเลยไม่ยอมออกไป
จากที่พิพาท แต่กลับทำกินในที่ดินต่อมาอีก 2 ปี โจทก์จึงฟ้องคดีนี้ โจทก์ไม่เคยขาย
ที่ดินพิพาทแก่นางน้อย นายนะ

จำเลยนำสืบว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์สำหรับประชาชนใช้เป็นที่
เลี้ยงสัตว์ร่วมกัน เดิมโจทก์เป็นผู้ครอบครองใช้ทำไร่ทำนา ต่อมาเมื่อวันที่ 10
กันยายน 2522 โจทก์ขายที่ดินแปลงพิพาทให้นางน้อย นายนะ เป็นเงิน 90,000
บาท ตามเอกสารหมายเลข.3 และบุคคลทั้งสองได้เข้าทำกินในที่ดินแปลงดังกล่าว
ตั้งแต่บัดนั้น เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2523 นางน้อย นายนะ ได้กู้เงินจำเลยไป
15,000 บาท แล้วทำสัญญามอบที่ดินพิพาทให้จำเลยและนายผินเลิศฤทธิ์ บุตรจำเลย
ทำกินต่างดอกเบี้ยมีกำหนด 3 ปี ตามเอกสารหมายเลข.1 และ.2 จำเลยและบุตรได้
เข้าทำกินในที่ดินพิพาทตลอดมาโดยมีนางน้อย นายนะ เป็นผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่
ตามเอกสารหมายเลข.4 ถึง.6

พิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์จำเลยแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าที่ดินพิพาทเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เดิมโจทก์เป็นผู้เข้า
ทำกิน ระหว่างปี พ.ศ. 2522 ถึงพ.ศ. 2523 นางน้อย นายนะ สิงหะ เป็นผู้เข้าทำกิน
ต่อจากโจทก์มา 1 ปี ต่อจากนั้น นางน้อย นายนะ ได้ยอมให้จำเลยทำกินต่างดอกเบี้ย

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยหรือไม่
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ที่พิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ผู้ใดหาสิทธิครอบ
ครองและมีกรรมสิทธิไม่ โจทก์ไม่มีสิทธิให้นางน้อย นายนะ สิงหะ เข้าตามที่โจทก์
นำสืบการที่โจทก์ให้นางน้อย นายนะ สิงหะ เข้าจึงเป็นการมอบการยึดถือครอบครอง

ให้แก่นางน้อย นายนะ สิงหะ โจทก์ไม่ใช่ผู้ยึดถือที่พิพาท จึงไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่
จำเลยผู้ครอบครองที่พิพาทอยู่ ที่โจทก์ฎีกาโต้แย้งว่า ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
นั้น ราษฎรกับราษฎรด้วยกันแล้วย่อมยกการครอบครองขึ้นใช้ยันกันได้ว่าใครมีสิทธิ
ดีกว่ากันศาลฎีกาเห็นว่า การยึดถือครอบครองสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ไม่ก่อให้เกิด
เกิดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ยึดถือครอบครอง ผู้ยึดถือครอบครองหวงกันผู้อื่นได้ก็แต่ขณะที่
ยึดถือครอบครองอยู่ เมื่อโจทก์มิใช่ผู้ยึดถือครอบครองแล้ว จึงไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่ผู้
ครอบครองได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(อภิรักษ์ ปุષปาคม-ชวลิต นราลัย-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ที่พิพาทเป็นที่เลี้ยงสัตว์ร่วมกันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทสำหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1304(2) ศาลฎีกา
ได้วินิจฉัยในแนวเดียวกันนี้ตลอดมาว่าที่ประเภทนี้ผู้ครอบครองไม่มีสิทธิครอบครอง
คงมีแต่สิทธิดีกว่าผู้อื่น ซึ่งสิทธิดังกล่าวจะมีอยู่ตลอดเวลาที่ครอบครองเท่านั้นเมื่อผู้
ครอบครองให้เช่าที่ดินไปแล้วสิทธิดีกว่าผู้อื่นก็สิ้นไปโดยผู้เช่าย่อมเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าผู้
อื่นต่อไป ผู้ให้เช่าจึงเรียกที่ดินคืนไม่ได้ (เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1532/2509

ที่ 2199/2515 และที่ 527-530/2530 เป็นต้น) นอกจากนั้น เนื่องจากสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา 1304(2) มีไว้เพื่อประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การให้เข้าไปถือว่ามีวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ถ้าผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าผู้ให้เช่าก็ฟ้องเรียกค่าเช่ามิได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2199/2514) ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(3) ก็เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาว่าถ้าผู้ครอบครองนำไปให้เช่า สัญญาเช่าตกเป็นโมฆะ ผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิฟ้องขับไล่หรือเรียกค่าเช่าหรือค่าเสียหายจากผู้เช่า (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2644-2645/2515 และที่ 920-921/2522) และที่ป่าสงวนก็อยู่ในฐานะอย่างเดียวกัน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2871/2523) สำหรับสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่รกร้างว่างเปล่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(1) นั้น ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 4 บัญญัติว่า บุคคลใดได้มาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ให้มีสิทธิครอบครองสืบไปฉะนั้น ผู้เข้าครอบครองที่ดินรกร้างว่างเปล่าอยู่ก่อนใช้บังคับประมวลกฎหมายที่ดิน ย่อมมีสิทธิครอบครอง อาจให้เช่า และฟ้องเรียกที่ดินคืนเมื่อมีการผิดสัญญาหรือสัญญาสิ้นสุดลงได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2055/2527) และเรียกค่าเช่าได้ แต่ถ้าเป็นการครอบครองที่รกร้างว่างเปล่าภายหลังใช้บังคับประมวลกฎหมายที่ดินแล้วโดยมิได้รับอนุญาต ย่อมเป็นความผิดฐานเข้ายึดถือครอบครองที่ดินของรัฐผู้เข้าครอบครองไม่ได้สิทธิครอบครอง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 318-329/2525) อย่างไรก็ดี ผู้บันทึกเห็นว่า ผู้เข้าครอบครองในกรณีหลังนี้ยังมีสิทธิดีกว่าผู้อื่น และเมื่อการเข้าครอบครองมิได้เป็นการขัดขวางต่อสิทธิของสาธารณชนโดยตรง ผู้เข้าครอบครองจึงน่าจะมีสิทธิให้เช่าที่ดิน เรียกค่าเช่า และเรียกคืนซึ่งที่ดินนั้นได้ เป็นแต่จะยกสิทธิขึ้นยันรัฐในการที่รัฐจะจัดที่ดินหรือยันบุคคลผู้ได้สิทธิจากรัฐในการจัดที่ดินมิได้เท่านั้น. สมบูรณ์ บุญรินทร์.